4 빈집 철거 후 공용·공공용 사용토지 세부담 추가 완화(영§103의2, §118)

1 개정 개요

※「범정부 빈집 관리 종합계획('25.5.1.)」 후속조치

개정 전	개정 후
□ 빈집 철거 후 토지에 대한 재산세 부담 완화	□ 공용·공공용 사용토지의 세부담 완화 기간 확대
○ 빈집 철거 후 3년간 별도합산 적용	○ 국가·지자체와 협약하여 1년 이상 공용·공공용으로 사용하는 경우 그 기간 전체 별도합산 적용
○ 세부담 상한 계산 시 철거 전 주택(빈집)에 과세된 세액을 5년간 활용	○ 국가·지자체와 협약하여 1년 이상 공용·공공용으로 사용하는 경우 그 기간 전체 적용

□ 개정 내용

○ 국가·지자체 등과 협약하여 1년 이상 공용·공공용으로 활용 시

- 세부담상한 설정 시 철거전 주택세액 기준으로 적용하는 기간을 공용·공공용 활용기간 전체로 확대
- 별도합산과세 기간도 공용·공공용 활용기간 전체로 확대

□ 적용 요령

○ 개정 규정은 2026년 1월 1일 이후 납세의무가 성립하는 경우부터 적용

▌지방세법 시행령 부칙

제1조(시행일) 이 영은 2026년 1월 1일부터 시행한다.

제13조(철거·멸실된 건축물 또는 주택의 부속토지의 범위에 관한 적용례) 제103조의2제2호의 개정규정은 이 영 시행 이후 납세의무가 성립하는 경우부터 적용한다.

제15조(재산세 세 부담 상한에 관한 적용례) 제118조제1호라목의 개정규정은 이 영 시행 이후 납세의무가 성립하는 경우부터 적용한다.

2 개정 조문

개정 전	개정 후
제103조의2(철거·멸실된 건축물 또는 주택의 범위) (생 략) 1. (생 략) 2. 「빈집 및 소규모주택 정비에 관한 특례법」에 따른 빈집정비사업 또는 「농어촌정비법」에 따른 생활환경정비사업(빈집의 정비에 관한 사업만 해당한다)의 시행으로 빈집이 사실상 철거된 날(사실상 철거된 날을 알 수 없는 경우에는 공부상 철거된 날을 말한다)부터 3년이 지나지 않은 빈집의 부속토지[건축물 또는 주택의 건축을 위한 용도 외의 다른 용도로 사용하는 부속토지는 제외하되, 국가, 지방자치단체 또는 지방자치단체조합이 1년 이상 공용 또는 공공용으로 사용(1년 이상 사용할 것이 계약서 등에 의하여 입증되는 경우를 포함한다)하는 부속토지로서 법 제109조제2항 단서에 따른 재산세의 부과 대상이 되는 부속토지를 포함한다] <단서 신설>	제103조의2(철거·멸실된 건축물 또는 주택의 범위) (현행과 같음) 1. (개정안과 같음) 2. ---------- 부속토지. 다만, 건축물 또는 주택의 건축을 위한 용도 외의 다른 용도로 사용하는 부속토지는 제외하되, 법 제109조제2항 단서에 따른 재산세의 부과대상이 되는 부속토지로서 국가, 지방자치단체 또는 지방자치단체조합이 1년 이상 공용 또는 공공용으로 사용(1년 이상 사용할 것이 계약서 등에 의하여 입증되는 경우를 포함한다)하는 경우에는 그 공용 또는 공공용으로 사용하는 기간 동안의 그 부속토지는 포함한다.
제118조(세 부담 상한의 계산방법) 법 제122조 각 호 외의 부분 본문	제118조(세 부담 상한의 계산방법) ----------

에서 “대통령령으로 정하는 방법에 따라 계산한 직전 연도의 해당 재산에 대한 재산세액 상당액”이란 법 제112조제1항제1호에 따른 산출세액과 같은 항 제2호 및 같은 조 제2항에 따른 산출세액 각각에 대하여 다음 각 호의 방법에 따라 각각 산출한 세액 또는 산출세액 상당액을 말한다.	----------.
1. 토지에 대한 세액 상당액	1. ----------
가. ~ 다. (생 략)	가. ~ 다. (현행과 같음)
라. 가목부터 다목까지의 규정에도 불구하고 해당 연도 과세대상 토지가 다음의 구분에 따른 정비사업의 시행으로 주택이 멸실되어 토지로 과세되는 경우로서 주택을 건축 중[주택 멸실 후 주택 착공 전이라도 최초로 도래하는 재산세 과세기준일부터 1)의 경우에는 3년 동안, 2)의 경우에는 5년 동안 주택을 건축 중인 것으로 본다. 다만, 주택의 건축을 위한 용도 외의 다른 용도로 사용하는 경우는 주택을 건축 중인 것으로 보지 않되, 2)의 경우로서 국가, 지방자치단체 또는 지방자치단체조합이 1년 이상	라. ----------

공용 또는 공공용으로 사용(1년 이상 사용할 것이 계약서 등에 의하여 입증되는 경우를 포함한다)하는 경우(법 제109조제2항 단서에 따른 재산세의 부과 대상이 되는 경우로 한정한다)는 주택을 건축 중인 것으로 본다]인 경우에는 다음 1) 또는 2)의 계산식에 따라 산출한 세액 상당액(해당 토지에 대하여 나목에 따라 산출한 직전 연도 세액 상당액이 더 적을 때에는 나목에 따른 세액 상당액을 말한다)	---------- 그 공용 또는 공공용으로 사용하는 전체 기간 동안 주택을 건축 중인 것으로 본다]인 경우----------
1)·2) (생 략)	1)·2) (현행과 같음)
2. ~ 4. (생 략)	2. ~ 4. (현행과 같음)